הכנסת

מרכז
המחקר
והמידע

י״ז באדר ב׳ תשע״ט | 24 במרס 2019

www.knesset.gov.il/mmm

כתיבה: ד״ר יהודה טרואן | אישור: שירי ספקטור-בן ארי | עריכה לשונית: מערכת דברי הכנסת | עיצוב והפקה: מחלקת הדפוס והפרסומים של הכנסת

הצבעה במעטפות כפולות

רוב הבוחרים בישראל מצביעים באמצעות מעטפה אחת בהצבעה רגילה. במקרים אלו ההצבעה מתקיימת בקלפי שבה רשום הבוחר לפי מקום מגוריו.

אך מה קורה כאשר הבוחר אינו יכול להגיע לקלפי שבה הוא רשום? בכמה מקרים חריגים, התיר המחוקק **הצבעה מיוחדת במעטפות כפולות**. הצבעות אלו מכונות כך משום שהן נעשות בשתי מעטפות - פתק ההצבעה מוכנס למעטפה פנימית מהסוג שמשמש גם בהצבעה הרגילה (מעטפה לבנה), ומעטפה זו מוכנסת למעטפה חיצונית שעליה רשומים פרטי המצביע (מעטפה כחולה), והיא נשלחת לאימות ולספירה בוועדת הבחירות המרכזית בכנסת.

יתרונה של השיטה הוא הגמישות להצביע שלא בקלפי הרגילה שבה רשום המצביע, תוך שמירה על טוהר הבחירות ועל חשאיותן. ציבור הבוחרים בכללותו אינו זכאי להצביע בשיטה זו, משום שהיא מורכבת מבחינה לוגיסטית ועלותה הכספית גבוהה. בבחירות לכנסת ה-20 (2015), כ-5.5% מן הקולות הכשרים הגיעו באמצעות הצבעה במעטפות כפולות.

מסמך זה נכתב כחלק מסדרת מסמכים בנושאים הקשורים לבחירות, שנכתבים במרכז המחקר והמידע של הכנסת לקראת הבחירות לכנסת ה-21.

מי רשאי להצביע במעטפה כפולה?

להלן מופיעים עשרה מקרים שבהם הבוחרים רשאים להצביע בהצבעה מיוחדת באמצעות מעטפה כפולה. המשותף לכל המקרים הללו הוא שהבוחרים עלולים שלא להגיע לקלפי שבה הם רשומים, בין בשל תפקיד ממלכתי שאותו הם ממלאים, בין בשל נסיבות אחרות שאינן בשליטתם.

חיילים ואזרחים עובדי צה"ל בבסיסים

אסירים, עצירים, סוהרים ושוטרים בבית סוהר ובבית מעצר

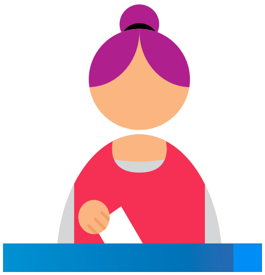
מאושפזים (למעט באשפוז יום) ואנשי צוות רפואי בבתי חולים, ואנשים השוהים במוסד למוגבלים בניידות

ימאים על כלי שיט הרשום בדגל ישראלי*

עובדי מדינה והמוסדות הלאומיים ובני משפחותיהם (בני זוג וילדים עד גיל 20) השוהים בחוץ לארץ במסגרת תפקידם

חברי ועדת הבחירות המרכזית ועובדי הוועדות האזוריות**

אנשים המוגבלים בניידות


נשים השוהות במקלט לנשים מוכות

שוטרים שצפוי כי פעילותם בתפקיד ביום הבחירות תמנע מהם להצביע בקלפי שבה הם רשומים

חברי ועדת קלפי

הידעת?

בבחירות לכנסת ה-20, הקולות הכשרים שמקורם במעטפות כפולות הסתכמו ב-232,681 קולות, שהם 5.53% מסך 4,210,884 הקולות הכשרים בבחירות אלו. לשם השוואה, מספר זה גבוה בהרבה מסך הקולות הכשרים בחיפה (149,560), ונמוך במידת מה מן הנתון המקביל בירושלים (255,286).

---

* חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, מסדיר הצבעה לימאים ולנוסעים על כלי שיט הרשום בדגל ישראלי, שבו 14 ימאים לפחות בעלי זכות בחירה, אולם כיום סעיפים אלו נותרו "אות מתה", משום שאין כלי שיט העונים על כל התנאים האמורים בחוק. הפעם האחרונה שבה התקיימו בחירות של ימאים הייתה בבחירות לכנסת ה-14 (1996).

** תיקון לחוק שהתקבל בכנסת ה-20 מאפשר לראשונה לחברי ועדת הבחירות המרכזית ולעובדיה להצביע בקלפיות מיוחדות במטות השונים. עם זאת, בבחירות לכנסת ה-21 לא ייעשה שימוש באפשרות זו.

מה קורה בעולם?

הצבעה בחוץ לארץ - מה מקובל בעולם?

משאילתה של המרכז האירופי למחקר ולתיעוד פרלמנטרי (ECPRD) בנושא בחירות בחוץ לארץ, עולה כי מתוך 28 מדינות אירופאיות שנסקרו, בכולן למעט קפריסין קיימת אפשרות להצביע מחוץ לגבולות המדינה.

ב-21 מדינות, הזכות להצביע מחוץ לארץ היא מוחלטת. התניות קיימות בין השאר ב**דנמרק**, שבה זכות ההצבעה בחו״ל ניתנת לנציגי המדינה, למי שנמצא מחוץ לדנמרק במסגרת עבודה בחברה דנית, למי שעובד בארגון בין-לאומי שבו חברה דנמרק, ולמי שנמצא מחוץ לדנמרק למטרת לימודים - וכן לבני משפחותיהם של כל אלה. כמו כן רשאים להצביע אזרחים דנים ששהותם מחוץ לארצם מתוכננת להימשך שנתיים לכל היותר. ב**מלטה** רשאים להצביע נציגי המדינה, וכן מי שהיו במלטה בשישה מתוך 18 החודשים הסמוכים לבחירות. ב**גרמניה** רשאי להצביע אזרח שבקי בפוליטיקה הגרמנית ונתון להשפעה אישית וישירה ממנה (למשל מי שעובד בגרמניה אך מתגורר מחוץ לה, בסמוך לגבול), או אזרח ששהה בגרמניה לפחות שלושה חודשים רצופים משך 25 השנים האחרונות. אזרחים של **בריטניה** רשאים להצביע מחוץ לארצם, אך לא יותר מ-15 שנים לאחר עזיבתם (הצעת חוק לביטול מגבלה זו נדונה בימים אלה בפרלמנט הבריטי).

ב**ישראל**, החוק קובע כי הבוחר חייב להגיע בעצמו ולהצביע בקלפי שבה הוא רשום, למעט מי שזכאי להצביע במעטפה כפולה שלא במקום מגוריו, ובכלל זה נציגי המדינה הרשמיים בחו״ל. במדינות שבהן מתאפשרת הצבעה בשיטות אחרות - למשל, הצבעה בדואר או הצבעה באמצעות ייפוי כוח - מתייתר המנגנון המיוחד של מעטפות כפולות שנהוג בישראל. הצבעה בדואר נהוגה בכמה מדינות, ובחלקן - בין השאר ב**בריטניה**, ב**גרמניה**, ב**פינלנד**, ב**קנדה**, ב**שבדיה** ו**בשווייץ** - שיטה זו משמשת לא רק מצביעים מחוץ לארצם אלא אף מצביעים בתוך הארץ. בדומה למעטפות כפולות, שיטות אלה מנגישות את ההצבעה לכלל ציבור הבוחרים, וכן עשויות להגדיל את שיעור ההצבעה.

הצבעת אסירים - מה מקובל בעולם? *

בכמה מדינות, ובהן **אוסטרליה**, **אסטוניה**, **בולגריה** **ובריטניה**, אסירים אינם רשאים כלל להצביע. במדינות אחרות, הזכות להצביע נשללת מחלק מן האסירים כתלות באופי העבירה (למשל ב**גרמניה** ו**בפורטוגל**) או במשך המאסר (למשל ב**ניו זילנד**). יש מדינות שבהן שלילת זכות ההצבעה היא אחת הסנקציות שהשופט רשאי, אך לא חייב, להטיל במסגרת גזר הדין (למשל **צרפת**). בחלק מן המדינות זכות ההצבעה נשללת מן האסיר למשך המאסר בלבד (למשל בבריטניה), ואילו במדינות אחרות היא עשויה להישלל מעבר לתקופת המאסר (למשל ב**אוסטריה**), ובמקרים מסוימים אף להישלל לצמיתות (כך למשל ב**איטליה**, ב**בלגיה** ו**בלוקסמבורג**).

לעומת זאת, בהרבה מדינות, ובהן **אירלנד**, **דנמרק**, **ספרד**, **שבדיה**, **שווייץ וישראל**, זכות האסירים להצביע אינה ניתנת לשלילה. בישראל לא תמיד התאפשר לאסירים לממש את זכותם, שכן רק מי שהיה בחופשה מחוץ לכלא ביום הבחירות יכול היה להגיע לקלפי. בעקבות פסיקת בג״ץ בעתירה של אסיר (בג״ץ 337/84 רמי הוקמה נ׳ שר הפנים), תיקנה הכנסת את החוק בשנת 1986, ומאז הבחירות לכנסת ה-12 (1988) מצביעים האסירים בקלפיות מיוחדות בתוך בתי הכלא באמצעות מעטפות כפולות. בבתי המאסר בישראל מאפשרים לכל אסיר המבקש זאת להצביע. אסירים שאינם זכאים להצביע (למשל, תושבי מזרח ירושלים) - ועדת הבחירות המרכזית תפסול את קולותיהם אחרי בדיקת פרטיהם על גבי המעטפות מול פנקס הבוחרים. בבחירות לכנסת ה-20 (2015) הצביעו 9,824 אסירים ועצירים. מתוך הקולות האלה פסלה ועדת הבחירות המרכזית 639 מעטפות הצבעה - 560 מהן נפסלו משום שלאסיר או לעציר לא הייתה זכות הצבעה.

---

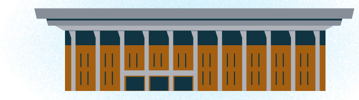
* צח בן יהודה, שלילת זכות ההצבעה לפרלמנט מאסירים - סקירה משווה, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 20 באוקטובר 2015;
Shai Dothan, “Comparative Views on the Right to Vote in International Law”, in Anthea Roberts et al. (Eds.), Comparative International Law, Oxford: Oxford University Press, 2018, pp. 379-395

איך מתבצעות ההצבעה וספירת הקולות?

1

הצבעה בקלפיות במעטפות כפולות.

2

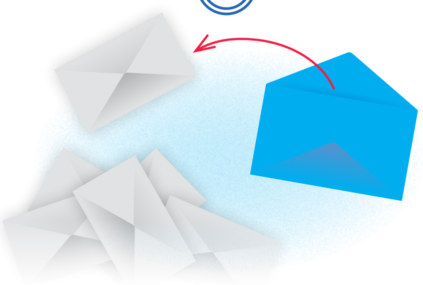


כל המעטפות החיצוניות, שבתוכן המעטפות הפנימיות עם פתק ההצבעה, מגיעות **לאימות ולספירה** בוועדת הבחירות המרכזית בכנסת.

3

באימות משווים את פרטי הבוחר שעל המעטפה החיצונית עם רישומי הקלפי שאליה הוא שייך, כדי להבטיח שלא הצביע בקלפי שבה הוא רשום אלא הצביע במעטפה הכפולה בלבד.

4



לאחר האימות מועברת המעטפה הפנימית **לספירה** עם יתר המעטפות הפנימיות; אלה מתערבבות יחד באופן שלא ניתן עוד לזהות של מי המעטפה, וכך מובטחת החשאיות של ההצבעה.

5

פרסום התוצאות עד שלושה ימים אחרי הבחירות.

הידעת?

שיטת המעטפות הכפולות שימשה להצבעת חיילים עוד בבחירות לאספה המכוננת (שהפכה לכנסת הראשונה) בינואר 1949, ובחלוף השנים נוספו לזכאי ההצבעה במעטפה כפולה קבוצות נוספות, האחרונה שבהן היא של חברי ועדת הבחירות המרכזית ועובדיה. לעומת זאת, אנשי צוות אוויר לא יוכלו להצביע במעטפות כפולות, מאחר שהצעת חוק להסדרת הצבעתם אומנם עברה בכנסת ה-20 בהצבעה טרומית, אך היא לא עלתה לקריאות נוספות ולא הבשילה לכדי חוק בטרם פוזרה הכנסת.

באילו קלפיות מתקיימת הצבעה במעטפות כפולות?

בבחירות לכנסת ה-21 יוצבו כ-11,470 קלפיות* מהן כ-1,000 **קלפיות ייעודיות** (9%) שבהן תתקיים הצבעה במעטפות כפולות בלבד. הקלפיות יוצבו במקומות האלה: 191 קלפיות בבתי חולים ובמוסדות שבהם שוהים מוגבלים בניידות; 58 קלפיות בבתי סוהר ובבתי מעצר; 96 קלפיות בנציגויות ישראל בחו״ל; כ-650 קלפיות בבסיסי צה״ל. **

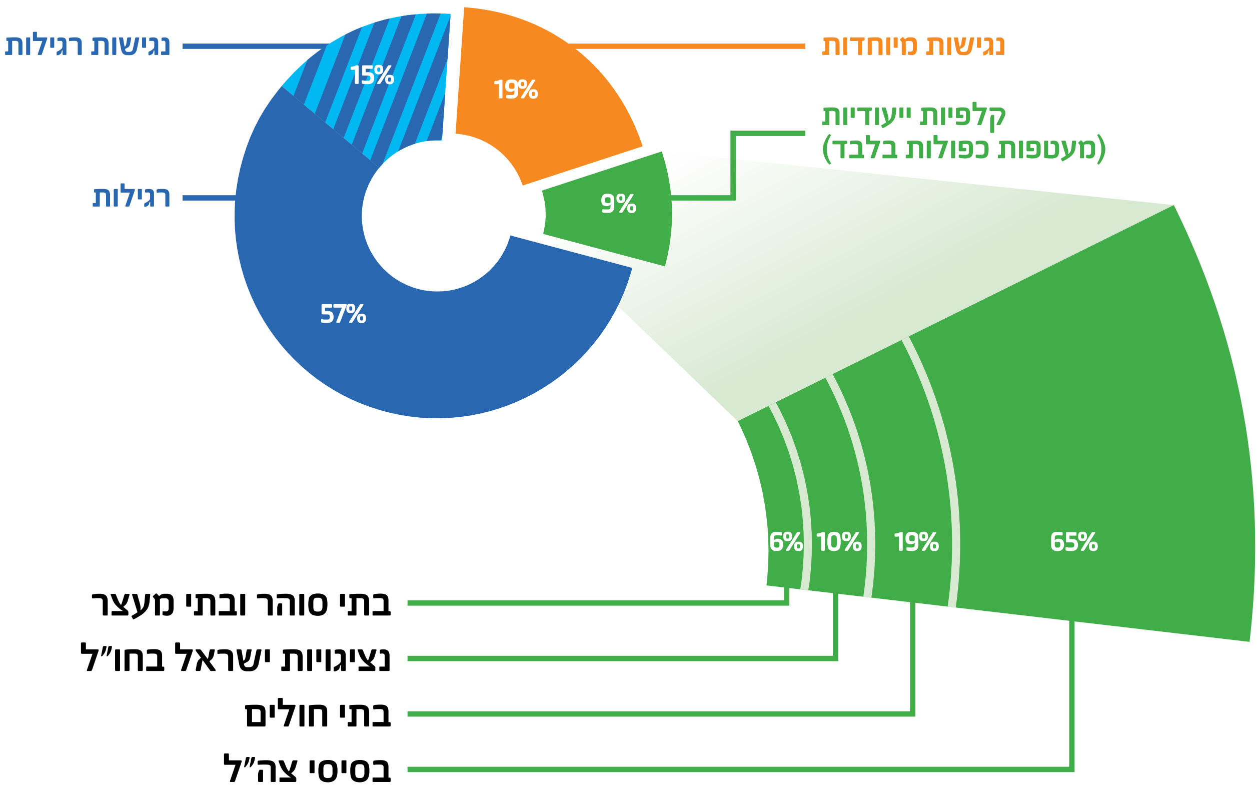
נוסף על הקלפיות הייעודיות שבהן אפשר להצביע רק במעטפות כפולות, יש גם **קלפיות נגישות מיוחדות**, שבהן מצביעים הן בהצבעה רגילה (תושבים הרשומים ברשימת הבוחרים של אותה הקלפי) והן בהצבעה מיוחדת במעטפה כפולה (מוגבלים בניידות, שוהות במקלט לנשים מוכות, שוטרים וחברי ועדת הקלפי). בבחירות לכנסת ה-21 יוצבו בארץ 2,189 קלפיות מסוג זה.

כמו כן ייפרסו בארץ 8,282 **קלפיות רגילות**, שהן קלפיות המוצבות ביישובים, סמוך למקום מגוריהם של המצביעים. כחמישית מהקלפיות הרגילות הן גם נגישות, והשאר אינן נגישות. ההצבעה בקלפיות אלו היא הצבעה רגילה, כלומר הצבעה אך ורק של הבוחרים הרשומים בקלפי, אשר מתבצעת במעטפה אחת בלבד. חריגים שבכל זאת עשויים להצביע בקלפיות רגילות באמצעות מעטפה כפולה הם חברי ועדת הקלפי, שרשאים להצביע במעטפה כפולה רק בקלפי שבה הם נמצאים, ושוטרים, שרשאים להצביע במעטפה כפולה בכל קלפי.

הידעת?

החוק אינו מסדיר הצבעה בבתי אבות, אולם ועדת הבחירות המרכזית פועלת למתן שירות בקלפיות נגישות מיוחדות במוסדות אלו. קלפיות נגישות מיוחדות בבתי אבות משרתות הן את תושבי השכונה והן את המוגבלים בניידות מקרב דיירי בית האבות.

קלפיות בבחירות לכנסת ה-21, לפי סוג הקלפי



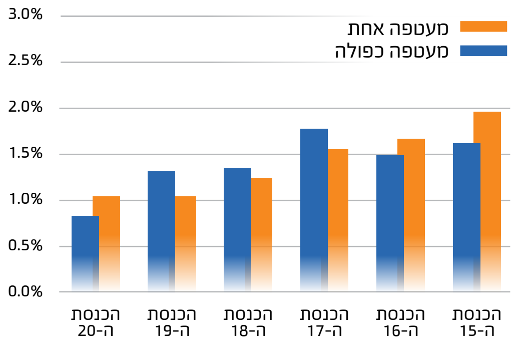
---

* הנתונים, למעט מספר קלפיות החיילים, מתוך: אתר ועדת הבחירות המרכזית, נתונים כלליים אודות הבחירות לכנסת ה-21, כניסה: 25 בפברואר 2019.

** עו״ד רות בר, עוזרת שר הביטחון, משרד הביטחון, תשובה על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, דוא״ל, 19 בפברואר 2019.

לכאורה, אפשר היה לצפות כי לאור המורכבות הטכנית של תהליך ההצבעה, שיעור הקולות הפסולים במעטפות כפולות יהיה גבוה מן השיעור המקביל בהצבעה במעטפה אחת. אולם השוואה בין שתי דרכי ההצבעה בשש מערכות הבחירות האחרונות מעלה כי לעיתים שיעור הקולות הפסולים במעטפות כפולות גבוה במעט ולעיתים הוא נמוך במעט מן הנתון המקביל בהצבעה במעטפה בודדת; וככלל, לא נראה כי דרך ההצבעה משפיעה על שיעור הקולות הפסולים.

שיעור הקולות הפסולים, הכנסת ה־15 עד הכנסת ה־20



איך מזדהים המצביעים בהצבעה מיוחדת?

מכיוון שהזכות להצביע במעטפות כפולות מוקנית רק לבוחרים הנמנים עם קבוצות מוגדרות, בחלק מן המקרים ההצבעה מותנית בכך שהמצביע מזדהה כמי ששייך לאחת הקבוצות הללו. אופן הזיהוי שונה מקבוצה לקבוצה, בהתאם לנסיבות.

עובדי המדינה ושליחי המוסדות הלאומיים בחו"ל חייבים באישור מוקדם לשם קבלת אישור הצבעה. גם **שוטרים**, אשר בשל תפקידם ביום הבחירות עשויים להיות מוצבים כך שיימנע מהם להצביע בקלפי שבה הם רשומים, חייבים באישור מוקדם של ועדת הבחירות המרכזית. הוועדה מקבלת מן השר הממונה את רשימת הזכאים עד 45 יום לפני הבחירות, מוחקת את שמם מרשימת הבוחרים בקלפי ומציידת אותם בתעודת הצבעה לשוטר, שבאמצעותה הם מזדהים בקלפי שבה בחרו להצביע.

הצבעת חיילים בשטח בבחירות לכנסת השנייה, 1951.
צילום: Hugo Mendelson, אוסף לשכת העיתונות הממשלתית

הידעת?

שוטרים שמצביעים בתעודת הצבעה לשוטר נמחקים מרשימת השמות בקלפי שבה היו רשומים, והם הבוחרים היחידים שלא שייכים לאף קלפי. אימות פרטיהם על המעטפה החיצונית נעשה מול רשימה מיוחדת הנקראת "רשימת המחוקים".

נשים השוהות במעון לנשים מוכות מזדהות בקלפי באמצעות טופס מיוחד שקיבלו ממנהלת המעון. גם **מאושפזים ואנשי צוות רפואי בבית חולים או השוהים במוסדות למוגבלים בניידות** מזדהים בטופס מיוחד, שאותו הם מקבלים ממנהל בית החולים/המוסד או ממי שהוסמך לכך מטעמו.

מוגבלים בניידות מצהירים על מוגבלותם או מציגים תעודה המעידה על מוגבלות בניידות, אך מזכיר ועדת הקלפי רשאי לפטור מחובה זו את מי שמוגבלותו ניכרת לעין.

כאשר **חבר ועדת הקלפי** מצביע בקלפי שבה הוא חבר, הצבעתו תצוין בפרוטוקול הוועדה, והוא יטיל את המעטפה לעיני חברי ועדת הקלפי הנותרים.

אסירים נדרשים להזדהות באמצעות תעודת אסיר.

יוצאים מן הכלל שאינם חייבים בהזדהות מיוחדת הם **חיילים**, שרשאים להזדהות בתעודת חייל.

בעיקרון, החוק קובע כי **חברי ועדת הבחירות המרכזית ועובדיו** שמצביעים במעטפה כפולה יצטיידו באישור הצבעה מיוחד שיונפק בעבורם בוועדת הבחירות המרכזית, וכי **ימאים** על כלי שיט חייבים ברישום מוקדם. אולם כאמור, בבחירות לכנסת ה־21 לא תתקיים הצבעה מיוחדת של ועדת הבחירות המרכזית ושל ימאים.

מתי מתקיימת ההצבעה?

הקלפיות הרגילות והקלפיות הנגישות המיוחדות נפתחות ב-7:00 בבוקר וננעלות ב-22:00 בלילה. קלפיות בבתי חולים, בבתי כלא ובבתי מעצר פועלות מ-8:00 עד 20:00. קלפיות לחיילים אפשר לפתוח החל מ-72 שעות (שלושה ימים) לפני מועד סגירת הקלפיות, כדי לאפשר פעילות מבצעית שוטפת ביום הבחירות ובימים הסמוכים לו. בנציגויות בחוץ לארץ מתקיימות הבחירות שנים עשר יום לפני מועדן בארץ, במטרה להבטיח את הגעת הקלפיות לכנסת עד ליום הבחירות. בפועל, הקלפיות מחו״ל נשלחות בדואר דיפלומטי ומגיעות לארץ לפני יום הבחירות, והן מאופסנות בכספת של משמר הכנסת עד למועד ספירתן.

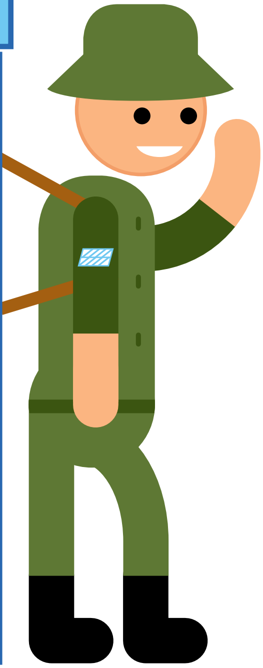
הידעת?

ועדת הבחירות המרכזית מספקת לאסירים ולמצביעים בחוץ לארץ מדבקות עם ברקוד, אשר מודבקות על המעטפות החיצוניות. סריקת המדבקות מאפשרת להעלות את פרטי הבוחר במהירות ולהאיץ את אימות המעטפות.

ספירת קולות בבחירות לכנסת התשיעית, תל-אביב, 1977.
צילום: סער יעקב, אוסף לשכת העיתונות הממשלתית

מהי קלפי ניידת?

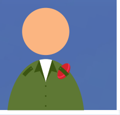
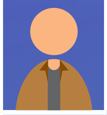
בשנותיה הראשונות של המדינה, חלק מהצבעות החיילים נעשו באמצעות קלפי ניידת הנישאת על גב, שעברה בין החיילים בשטח. כיום אין עוד קלפיות נישאות, אך יש קלפיות ניידות אשר עוברות בין בסיסי צה״ל, או בין אגפים בבתי כלא ובבתי חולים גדולים. את הקלפיות הללו אפשר להעביר בין חמש תחנות הצבעה לכל היותר, ובתנאי שהקלפי תהיה פעילה במשך שעתיים לפחות בכל אחת מן התחנות. לקלפיות הניידות יש מכסה נוסף לנעילת הקלפי בזמן שהיא מתניידת, כדי להבטיח את טוהר הבחירות.



״מחכים לקולות החיילים״

כל המעטפות הכפולות מגיעות לוועדת הבחירות המרכזית בכנסת לפנות בוקר ביום שאחרי הבחירות, אולם בשל מורכבות תהליך האימות, ספירת הקולות אורכת עד שלושה ימים נוספים. אף שחלקם של קולות המצביעים במעטפות כפולות מכלל קולות המצביעים אינו גדול, הרי שלעיתים די בהם כדי לשנות את התמונה שהתקבלה טרם ספירתם. כך, למשל, אחרי שצורפו קולות המעטפות הכפולות ליתר הקולות בבחירות לכנסת ה-19 (2013), עבר מנדט אחד מרשימת רע״מ-תע״ל לרשימת הבית היהודי, מה שהעניק לגוש מפלגות הימין-דתיים את המנדט ה-61.

הצבעה במעטפות כפולות בבחירות לכנסת ה-21: מי, איפה, מתי ואיך?

	קלפיות ייעודיות - מעטפות כפולות בלבד						קלפיות נגישות מיוחדות*		קלפיות רגילות*	
מי?	חיילים ואזרחים עובדי צה״ל 	אסירים, עצירים, סוהרים ושוטרים	מאושפזים ואנשי צוות רפואי, שוהים במוסד המוגבלים בניידות	עובדי מדינה ושליחי המוסדות הלאומיים** הנמצאים בחו״ל עקב עבודתם	ימאים ונוסעים על כלי שיט בדגל ישראלי	חברי ועדת הבחירות המרכזית ועובדיה	מוגבלים בניידות	שוהות במעון לנשים מוכות	שוטרים	חברי ועדת הקלפי 
איפה?	בסיסים צבאיים	בתי סוהר ובתי מעצר	בתי חולים מוסדות למוגבלים בניידות	נציגויות דיפלומטיות או קונסוליות של ישראל בחו״ל	כלי שיט	מטות ועדת הבחירות	בפריסה ארצית		בפריסה ארצית	
מספר הקלפיות	כ-650	58	191	96 בנציגויות ברחבי העולם	0	0	2,189		8,282	
מתי?	פתיחת הקלפיות עד 72 שעות לפני שעת סגירת הקלפיות ביום הבחירות	8:00-20:00. אפשר לנייד קלפיות עד לחמש תחנות בתוך המוסד, ובלבד שבכל אחת מן התחנות הקלפי תהיה פעילה במשך שעתיים לפחות		12 יום קודם לבחירות, כדי להבטיח שהקלפי תגיע לכנסת עד יום הבחירות		חופף קלפיות רגילות	חופף קלפיות רגילות		חופף קלפיות רגילות	
איך? מצריך רישום מוקדם או זיהוי מיוחד בקלפי?	ללא רישום או זיהוי מיוחד. מותר להזדהות בתעודת חייל	אישור הצבעה. חובה להזדהות בתעודת אסיר	אישור הצבעה ממנהל בית החולים או המוסד או ממי שהוסמך לכך מטעמו	אישור הצבעה	אישור הצבעה	אישור הצבעה	הצהרה או תעודה המעידה על מוגבלות בניידות; מזכיר ועדת הקלפי רשאי לפטור מחובה זו את מי שמוגבלותו ניכרת לעין	אישור הצבעה ממנהלת המעון	תעודת הצבעה לשוטר	הזדהות בפני יתר חברי ועדת הקלפי

---

* הן הצבעה רגילה (תושבים הרשומים ברשימת הבוחרים של אותה הקלפי) והן הצבעה מיוחדת במעטפה כפולה

** הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית העולמית, הקרן הקיימת לישראל וקרן היסוד.